



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 39

Ausgegeben zu Dresden am
24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

24. März 2026

**Verordnung über die Bestellung
kommissarischer Organe der Anstalt
öffentlichen Rechts „Gemeingut Wohnen“**

Seite 2

Verordnung
über die Bestellung kommissarischer Organe der
Anstalt öffentlichen Rechts „Gemeingut Wohnen“
(Gemeingut-Wohnen-Übergangsverordnung –
GWÜberGVO)
vom 24. März 2026

Aufgrund des § 20 Absatz 1 des Gemeingut-Wohnen-Gesetzes vom 23. März 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 16) ordnet die Staatsregierung das Nachstehende an:

§ 1

Bestellung kommissarischer Organe

Zur Vorbereitung der Aufnahme der Tätigkeit der Anstalt des öffentlichen Rechts „Gemeingut Wohnen“ werden eine vorläufige Geschäftsführung und ein vorläufiger Beirat bestellt.

§ 2

Vorläufige Geschäftsführung

(1) Die vorläufige Geschäftsführung besteht aus mindestens einem Mitglied.

(2) Die Staatsregierung ernennt die Mitglieder der vorläufigen Geschäftsführung.

(3) Die vorläufige Geschäftsführung vertritt die Anstalt gerichtlich und außergerichtlich.

(4) Die vorläufige Geschäftsführung führt die laufenden Geschäfte der Anstalt und nimmt die der Anstalt nach Gesetz zugewiesenen Aufgaben wahr, soweit diese nicht einem anderen Organ vorbehalten ist.

(5) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die vorläufige Geschäftsführung einen Sachverständigenrat bestellen.

(6) Die vorläufige Geschäftsführung tritt spätestens sechs Monate nach

Konstituierung des ersten
Verwaltungsrats außer Funktion.

§ 3

Vorläufiger Beirat

(1) Der vorläufige Beirat besteht aus
fünfzehn (15) Mitgliedern.

(2) Ihm sollen angehören

1. vier Vertreter:innen der
Mieter:innen,
2. drei Vertreter:innen der
Beschäftigten beziehungsweise
der einschlägigen
Gewerkschaften,
3. drei Vertreter:innen der
Kommunen und Gemeinden,
4. drei Vertreter:innender
Zivilgesellschaft mit besonderer
Sachkunde im Wohnungs-, Sozial-
oder Antidiskriminierungsrecht
und
5. je ein:e Vertreter:in des für
Wohnungswesen zuständigen
Staatsministeriums und des für
Finanzen zuständigen
Staatsministeriums.

(3) Die Mitglieder des vorläufigen
Beirats werden von der Staatsregierung
bestellt. Sie hat darauf hinzuwirken, dass
eine paritätische Besetzung des Beirates

zumindest bei der Bestellung gefördert
wird.

(4) Der vorläufige Beirat tritt spätestens
sechs Monate nach Konstituierung des
ersten Verwaltungsrats außer Funktion.

§ 4

Aufgaben der kommissarischen Organe

(1) Die vorläufige Geschäftsführung
bereitet insbesondere vor:

1. die Übernahme der Bestände
nach dem
Wohnvergesellschaftungsgesetz,
2. die Errichtung einer vorläufigen
Verwaltungs-, Finanz- und
Personalorganisation,
3. den Aufbau des
Rechnungswesens, der Kassen-
und Buchhaltungsstrukturen,
4. die Entwürfe der Satzung und
der ersten Leitlinien und
5. den Abschluss der zur Aufnahme
der Tätigkeit erforderlichen
Rechtsgeschäfte.

(2) Der vorläufige Beirat berät die
vorläufige Geschäftsführung und wirkt
an den Entwürfen der Satzung und der
ersten Leitlinien mit.

(3) Die vorläufige Geschäftsführung hat dem vorläufigen Beirat mindestens monatlich Bericht zu erstatten.

§ 5

Rechtsstellung und Geschäftsordnung

Der vorläufige Beirat und die vorläufige Geschäftsführung geben sich eine gemeinsame Geschäftsordnung, die der Zustimmung des zuständigen Staatsministeriums bedarf.

§ 6

Inkrafttreten; Außerkrafttreten

- (1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.
- (2) Sie tritt, soweit sie nicht verlängert wird, am ersten Tag des sechsten Monats nach Inkrafttreten außer Kraft.

Dr. Karl Honecker

D e r M I N I S T E R P R Ä S I D E N T